

기관경고 및 주의 요구

1. 제 목 : 장기요양급여비용명세서 교부 부적정
2. 관계기관 : ▽ ▽ ・ ◎◎▼▼■ ■
3. 내 용

가. 업무개요

▼▼■ ■은 장기요양급여의 제공 기준·절차·방법 등에 따라 장기요양급여를 제공하고 입소자의 알권리를 위하여 장기요양 서비스 내역을 매월 입소자에게 제공하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제35조(장기요양기관의 의무) 제3항 및 제4항에 따르면 장기요양기관의 장은 장기요양급여의 제공 기준·절차 및 방법에 따라 장기요양급여를 제공하고, 제공한 수급자에게 장기요양급여비용에 대한 명세서를 교부하여야 하며 장기요양급여 제공에 관한 자료를 기록·관리하여 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제7조(장기요양급여제공 기록)에 따라 월 1회 이상 장기요양급여제공기록지를 제공하여야 합니다.

또한 「개인정보보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙) 제4항에 따르면 개인정보를 처리할 경우에는 정보주체(수급자)의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ▼▼■ ■은 입소자에게 제공된 장기요양급여 내용을 정확하게 기록·관리하고 입소자 (또는 보호자)가 알 수 있도록 매월 장기요양급여비용명세서 및 장기요양급여제공기록지를 제공하여야 하며, 이때 개인정보가 침해되지 않도록 주의를 기울여 안전하게 발송하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○▼▼■■에서는 2022년 12월 장기요양급여비용명세서 발급 시 입소자 주소 오류로 137건이 오 발송 되어 장기요양기관번호 및 장기요양인정번호, 입소자 성명, 주소 등 개인정보가 유출된 사실이 확인되었으며, 개인정보 유출은 정보주체자의 피해뿐만 아니라 기관의 과태료 처분 등 기관의 손실 및 이미지 손상 등 대형 피해로 이어질 수 있어 기관 차원의 관심과 주의가 필요합니다.

또한 ▽ ▽ ▼ ▼ ■ ■에서는 2019년 주간보호 이용료 및 부담 청구 사례에도 불구하고 2022년 1월부터 2023년 2월까지 14개월 동안 장기요양급여비용명세서를 월평균 20.5일 지연발송 하여 장기요양급여비용 내역의 고지 전에 본인부담금이 수납(CMS 자동이체)되고 있어 기관에서는 엄중한 상황의 인식과 개선이 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- ▽ ▽ · ○ ○ ▼ ▼ ■ ■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 이사장(○○○○)은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 ▽ ▽ · ○ ○ ▼ ▼ ■ ■에 「기관경고」 조치하시기 바랍니다. (기관경고)

○ ▽ ▽ · ○ ○ ▼ ▼ ■ ■장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)